



ESTIMADO COLABORADOR P R E S E N T E

Sirva el presente para extenderles un cordial saludo, así mismo quiero expresar y reconocer el esfuerzo y dedicación que cada uno de Ustedes aporta diariamente, la clave para seguir siendo líderes y alcanzar nuevos niveles de excelencia no es solo trabajar duro, sino también trabajar de manera más inteligente y eficiente, ya que nuestro compromiso siempre emmarca el brindar y mantener servicios de Calidad y Mejora Continua que debe guiar cada una de nuestras tareas, actividades y metas.

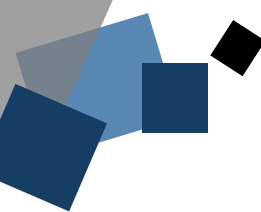
Por ello me permito enumerar algunas de las Clausulas de mayor relevancia contenidas en los Contrato Individuales de Trabajo, el cual ya a sido dado a conocer y firmar a todos nuestros colaboradores de las diferentes Areas o Departamentos.

Juntos, hagamos que la excelencia de hoy sea el punto de partida de la excelencia del mañana!

A T E N T A M E N T E
ARDABY TEC
Soluciones en tecnología.

***DOCUMENTO CONTROLADO**
LEGAL
Kel®





GENERALIDADES:

Las PARTES ACUERDAN

- A. Está enterado que **“EL PATRÓN”** necesita de sus servicios, por lo que está de acuerdo en contratarse por el período y las condiciones señalados en la cláusula primera.
- B. Es su voluntad carente de todo vicio, celebrar el presente **“CONTRATO”** en los términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en lo sucesivo **“LA LEY”** y someterse a las siguientes cláusulas.

DEFINICIÓN DE LAS LABORES:

CADA AREA TIENE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, (CALL CENTER, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESARROLLO, SOPORTE TECNICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO).

JORNADA DE TRABAJO.

La duración de la jornada será fijada y modificada conforme a las necesidades y requerimientos de **“EL PATRON”** por lo que desde este momento **“EL TRABAJADOR”** otorga su consentimiento a efecto de que **“EL PATRON”** determine libremente el horario, el puesto y el lugar en los cuales **“TRABAJADOR”** ha de desempeñar sus funciones, manifestando desde este momento su conformidad con los mismos.

ALIMENTOS.

Cuando el horario de labores sea continuo **"EL TRABAJADOR"** tendrá derecho a **40 minutos (sujeto a cada área)** de descanso para tomar sus alimentos, que siempre, preferentemente será fuera del área en la cual se presten sus servicios. Durante este tiempo **"EL TRABAJADOR"** no estará a disposición de **“EL PATRON”**, cabe mencionar que el tiempo para alimentos no será considerado como tiempo efectivo dentro de la jornada laboral, por lo que quedará a elección de **“EL TRABAJADOR”** permanecer o no dentro de las instalaciones de **“EL PATRON”** durante el período de descanso.

SALARIO QUINCENA.

EL DIA **15 Y 30** DE CADA MES (sujeto a cambio de cada mes).

DÍAS DE DESCANSO SEMANAL. 1 día por semana (domingo).

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Con forme a la ley

TIEMPO EXTRAORDINARIO. Solo cuando el patrón lo señale necesario.

REGISTRO DE ASISTENCIA.

“EL TRABAJADOR” está obligado a registrar o a firmar la lista de asistencia diariamente en el lugar de prestación de servicios o en el sistema que el **“PATRON”** designe para registrar la asistencia de los trabajadores, El registro o su firma en la lista de asistencia será constancia de haberse presentado puntualmente a sus labores, por lo que la omisión de ese hecho indicará la falta injustificada a su trabajo, para todos los efectos legales.

RETARDOS.

Cuando el **“TRABAJADOR”** no se presente puntualmente a sus labores, tendrá como margen de tolerancia el tiempo máximo **de cinco minutos** a partir de la hora de entrada previamente establecida por **“EL PATRON”** y en el entendido de que al excederse de dicho tiempo se reputará como retardo. En el caso de que **“EL TRABAJADOR”** acumule **hasta tres retardos en un periodo de 30 días**, esto se traducirá en **una falta injustificada para los efectos legales a que haya lugar**.

HORARIO REGISTRADO	INCIDENCIA	AMONESTACIÓN
09:00 A 09:05	TOLERANCIA	
09:06 A 09:10	RETARDO	AL ACUMULAR HASTA 3 DURANTE 30 DIAS, SE TRADUCIRA COMO UNA FALTA INJUSTIFICADA
09:11 A 09:30	RETARDO EXTRAORDINARIO	*DESCUENTO PARCIAL*
A partir de 09:31	*FALTA	SE TRADUCIRA COMO FALTA INJUSTIFICADA* NO SE LE PERMITIRA EL ACCESO AL TRABAJADOR

INASISTENCIAS.

Por cada **falta injustificada de asistencia a su trabajo**, **“EL PATRON”** podrá sancionar a **“EL TRABAJADOR”** suspendiéndolo en su trabajo por un día, sin derecho a recibir el salario relativo a su falta y el que corresponda al día de la suspensión. Cuando **“EL TRABAJADOR”** acumule **hasta tres faltas injustificadas de asistencia**, dentro de un **término de treinta días**, **“EL PATRON”** podrá suspenderlo de su trabajo hasta por ocho días, sin goce de salario o causa de baja definitiva. Es igualmente obligación de **“EL TRABAJADOR”** avisar oportunamente a su superior inmediato de su impedimento para asistir, independientemente de que justifique su falta.



CONFIDENCIALIDAD “EL TRABAJADOR”

Se obliga a **no revelar, divulgar o transmitir por cualquier medio a persona alguna, así como a no usar en beneficio propio o de terceras personas, de forma gratuita u onerosa cualquier información, datos, documentación, formatos a los que tenga acceso con motivo de su trabajo, pues reconoce que dicha divulgación puede causar daños y perjuicios a “EL PATRON”, o sus empleados, por lo que en caso de incumplimiento, “EL TRABAJADOR” se obliga a resarcir dichos daños y perjuicios, lo anterior, al margen de los delitos que se tipifiquen o que dicho incumplimiento dé lugar a la rescisión de la relación de trabajo, en términos de los artículos 47 y 185 de “LA LEY”.**

RESERVA INFORMATIVA.

“EL TRABAJADOR” reconoce que son propiedad exclusiva de “EL PATRON” los estudios, información, procedimientos, folletos, publicaciones, manuales, dibujos, trazos, fotografías, procedimientos, “paquetes” y sistemas de informática o cualquier otro trabajo intelectual que “EL TRABAJADOR” desarrolle durante la vigencia de este contrato y en general todos los documentos e información verbal que se le proporcione o elabore con motivo de la relación de trabajo, así como los que el propio empleado prepare o formule en relación o conexión con sus servicios. Por lo que se obliga a conservarlos en buen estado, a no substraerlos del lugar del trabajo, salvo por necesidades del servicio y con la autorización de “EL PATRON” y a regresarlos en el momento en que ésta le requiera o bien al término del presente contrato por el motivo que este fuera.

SANCIONES.

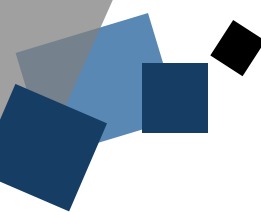
Queda convenido que serán causa de sanción las que a continuación se enuncian, además de las existentes en el Reglamento Interior de Trabajo, por lo cual el **“PATRON”** podrá suspender a **“EL TRABAJADOR”** hasta por ocho días laborales como medida disciplinaria y sin goce de sueldo en la forma siguiente:

1.- SUSPENSIÓN DE UNO A TRES DÍAS EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- A. Por no utilizar el equipo de trabajo en forma adecuada;
- B. Por faltar injustificadamente a su trabajo medio turno o un día;
- C. **Por faltar al respeto a los demás empleados o personal directivo de “EL PATRON”.**

2.- SUSPENSIÓN DE TRES A SEIS DÍAS EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- A. Por reincidir en cualquiera de las faltas señaladas en el punto anterior, en un período de 30 días;

- 
- B. Por poner en peligro su seguridad, la de sus compañeros o la del establecimiento;
 - C. Por causar daños menores al equipo o material de trabajo, ya sea por descuido o negligencia.

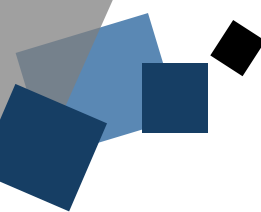
3.- SUSPENSIÓN DE SEIS A OCHO DÍAS EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- A. Por repetir cualquiera de las faltas señaladas en los incisos B) y C) del punto que antecede;
- B. Por cometer actos de violencia, amagos, injurias, faltas a la moral, etc., en contra de sus compañeros de trabajo, clientes, proveedores o el centro laboral mismo, sin que se altere la disciplina de éste;
- C. Por aceptar o solicitar, ya sea de manera directa o indirecta, de clientes o proveedores cualquier gratificación, en dinero o en especie.
- D. por hacer o dejar de hacer lo que en estricto sentido le corresponde.

Las faltas, actos u omisiones de “EL TRABAJADOR” no sancionadas en los puntos anteriores serán **castigadas de acuerdo con la gravedad de estas, con suspensión de uno a ocho días, sin goce de sueldo.** Queda convenido que cuando la falta constituya causa de rescisión quedará a juicio de **“EL PATRON” imponer la sanción disciplinaria que corresponda, o despedir a “EL TRABAJADOR” sin ninguna responsabilidad.**

DE LAS OBLIGACIONES DEL “EL TRABAJADOR”.

- A. Presentarse puntualmente a sus labores en el horario de trabajo establecido y firmar las listas de asistencia acostumbradas o checar su tarjeta de asistencia en el reloj checador diariamente, quedando en el entendido que esta disposición comprende el inicio de labores, salida de descanso y/o para ingerir sus alimentos, entrada de descanso y/o para ingerir sus alimentos, así como final de la jornada de trabajo. En caso de retardo será protestativo para **“EL PATRON”** admitirlo, y si lo hace cubrirá únicamente el tiempo efectivo de trabajo desarrollado, para las faltas (s) de asistencia injustificada (s) se procederá de conformidad con la **“LEY”**.
- B. Cumplir todas y cada una de las órdenes de **“EL PATRON”** para la realización de este contrato.
- C. Dar un informe detallado de sus labores de manera periódica a **“EL PATRON”** y/o cada vez que esta lo solicite.
- D. Observar las medidas preventivas de riesgos de trabajo que se fijen para este fin.
- E. Queda prohibido al **“TRABAJADOR”** ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su salud y la de sus compañeros, **presentarse en estado inconveniente a sus labores y suspenderlas intempestivamente sin autorización por escrito de “EL PATRON”.**

- 
- F. **Abstenerse de fumar en todos aquellos lugares que sean de atención al público, así como en todos aquellos lugares en donde se encuentre prohibido.**
 - G. **Obedecer el reglamento interior de trabajo, las políticas internas, convenio de confidencialidad, reglamento de uso de tecnologías de la información y comunicación, reglamento de conducta y el código de ética profesional que establezca “EL PATRON”.**
 - H. Denunciar cualquier acto de corrupción.
 - I. **Emplear el tiempo de la jornada de trabajo para cumplir con las tareas encomendadas.**
 - J. Cumplir cabalmente con el contenido del programa de capacitación, así como presentar la evaluación relativa a su puesto.
 - K. **Participar y cumplir con los Planes y Programas de Productividad, Capacitación y Adiestramiento de “EL PATRON”.**
 - L. **Prestar sus servicios a “EL PATRON”, quedándole estrictamente prohibido dedicarse a otras actividades por su propia cuenta o por cuenta de terceros en sus oficinas o lugar de trabajo, dentro del horario de trabajo.**
 - M. Las demás que atendiendo a la propia y especial naturaleza del puesto encomendado les sean exigibles de manera aparejada o supletoria por la **“LEY” “EL TRABAJADOR”** observará las demás obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 134 y 135, respectivamente, de la **“LEY”** Cualquier violación a esta cláusula será causa justificada para que **“EL PATRON”** le rescinda su contrato individual de trabajo sin ninguna responsabilidad para ésta.

CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA RELACION LABORAL.

- A. El hecho de que durante los primeros 30 treinta días naturales de prestación de servicios, **“EL PATRON”** se percate que **“EL TRABAJADOR”** carece de los conocimientos, experiencia y capacidad que ha manifestado tener para las funciones que se le encomiendan.
- B. **Por rescisión de este contrato derivada del incumplimiento de cualesquiera de las partes de este, en los términos y por las causas previstas en los artículos B así como por incumplir con las obligaciones del artículo 134 o incurrir en las prohibiciones del artículo 135, todos de la “LEY”.**
- C. Sentencia ejecutoriada que le imponga una pena de prisión.
- D. **Sobornar, extorsionar o utilizar indebidamente el puesto que se le ha dado.**
- E. **Ejercer o permitir acoso moral, presión excesiva, sarcasmo repetitivo, menosprecio sistemático a la labor de las personas, acoso hostigamiento sexual, abuso de poder o cualquier otra forma de acoso.**
- F. **Favorecer o solapar prácticas corruptas en la relación con los proveedores.**



AVISO POR CAMBIO DE DOMICILIO. “EL TRABAJADOR” se obliga a dar aviso de cualquier cambio de domicilio a **“EL PATRON”**. Para los efectos de los artículos **991** y penúltimo párrafo del **47** de la **“LEY”**, las partes convienen que los domicilios proporcionados en las declaraciones son los indicados para hacerse cualquier clase de notificaciones o avisos. Las notificaciones que el empleado dirija a **“EL PATRON”** sólo serán válidas con la firma de recibido del representante legal de **“EL PATRON”**